



PENETAPAN

Nomor 834/Pdt.G/2026/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membaca ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 834/Pdt.G/2026/PN Sby tertanggal 24 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 834/Pdt.G/2026/PN Sby, dalam perkara :

Moch. Fernando Putra Harjianto Moesahid, selaku Direktur CV. Mahayu Abadi Rezeki Melimpah, berkedudukan di Bendungan Darmo No.18 Lowokwaru Kota Malang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Prof. Dr. Oscarius Yudhi Ari Wijaya, M.Si., M.H., M.M., CLI, Carissa Nanushka Kumala Dewi, S.H dan Ridza Ramadhany Nasution, S.H, Para Advokat – Konsultan Hukum & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “OPTIMUS LAW” yang beralamat dan berkantor di Wisata Bukit Mas B8A Nomor 6, Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2026. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Bella Clinika Putri, beralamat di Pondok Benowo Indah Blok A4 No.59 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat**

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 834/Pdt.G/2026/PN Sby tanggal 24 Juli 2026 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui kuasanya hadir di persidangan dan Pihak Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dilakukan panggilan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 September 2026 Kuasa Penggugat di persidangan mengajukan permohonan pencabutan perkara secara

halaman 1 Penetapan perkara nomor 834/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dengan alasan bahwa untuk memastikan alamat Tergugat dikarenakan panggilan sidang belum pernah diterima dan sampai ke alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271,272 Rv) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor 834/Pdt.G/2026/PN Sby ini, Pihak Tergugat belum pernah hadir di persidangan dan mengajukan jawaban oleh karena itu pencabutan gugatan terhadap perkara Perdata Nomor 834/Pdt.G/2026/PN Sby yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah dibolehkan, maka pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara Perdata Nomor 834/Pdt.G/2026/PN Sby dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 oleh kami Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. selaku Ketua Majelis, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

halaman 2 Penetapan perkara nomor 834/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	100.000,00
Panggilan	: Rp.	20.000,00
PNBP/Panggilan P+T	: Rp.	20.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
J u m l a h.	: Rp.	200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)		

halaman 3 Penetapan perkara nomor 834/Pdt.G/2026/PN Sby